

ORIGINAL

RECIBIDO JUN 25 26 PM 7:30

GOBIERNO DE PUERTO RICO

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1286

INFORME POSITIVO

25 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1286, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

max
Para enmendar el inciso (a) sub-inciso (18) de la Sección 1031.02 y el inciso (a) de la Sección 3030.17. de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de que personas al servicio del Gobierno de los Estados Unidos de América y que sean trasladadas oficialmente para prestar sus servicios al Gobierno de Puerto Rico, tengan incentivos para permanecer en la Isla; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ley propone enmendar la Ley 1-2011, con el propósito de establecer medidas contributivas dirigidas a incentivar el reclutamiento y la retención de empleados del Gobierno de los Estados Unidos que sean trasladados oficialmente a Puerto Rico para prestar servicios en la Isla. Con ese fin, se dispone la exención del pago de contribución sobre ingresos a los incentivos recibidos por dichos empleados, incluyendo bonificaciones, asistencias económicas para sufragar gastos de matrícula y mudanza, así como los ajustes por costo de vida, siempre que estas partidas estén igualmente exentas bajo el Código de Rentas Internas Federal. La medida establece, además, como requisito

para acogerse a este beneficio, que el contribuyente evidencie las partidas en su planilla y haya cumplido con sus responsabilidades contributivas durante los cuatro años previos, facultando al Departamento de Hacienda a revocar el beneficio en caso de incumplimiento.

De igual forma, se enmienda la disposición para permitir que estos empleados puedan importar hasta dos (2) vehículos libres del pago de arbitrios, siempre y cuando el importe se deba a su traslado oficial y sea para uso personal o familiar.

La medida responde la alta rotación y las dificultades de retención de personal federal en áreas críticas como la seguridad pública, la salud y el manejo de emergencia, atribuibles al alto costo de vida y al impacto de desastres naturales. En ese sentido, la Asamblea Legislativa persigue mitigar estos retos mediante incentivos que reduzcan la carga contributiva sobre los beneficios otorgados por las agencias federales, fortaleciendo la capacidad operativa y la eficacia de los servicios ofrecidos al público.

MPA

OFICINA DE ADMINISTRACION Y TRANSFORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

El memorial presentado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) atiende el Proyecto del Senado 1286, el cual propone enmendar la Ley 1-2011 con el propósito de conceder incentivos contributivos a empleados del Gobierno de los Estados Unidos trasladados oficialmente a Puerto Rico. En su análisis, la OATRH describe que la medida persigue eximir de tributación ciertas bonificaciones y asistencias económicas, incluyendo gastos de matrícula y mudanza y los ajustes por costo de vida, así como ampliar beneficios relacionados con la introducción de vehículos al país.

La OATRH, en el ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley 8-2017, comparece ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico con el fin de ofrecer comentarios sobre el Proyecto del Senado 1286. En ese contexto, el memorial no emite una postura a favor o en contra del Proyecto, sino que se limita a reconocer su alcance y propósito, y a poner a disposición de la Asamblea Legislativa el peritaje de la Oficina en materia de política pública laboral. Finalmente, la OATRH expresa su disposición para continuar colaborando en el proceso de evaluación legislativa, en cumplimiento con su función asesora.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el efecto fiscal del Proyecto del Senado 1286 y su medida análoga en la Cámara de Representantes, los cuales proponen establecer incentivos para empleados del Gobierno de los Estados Unidos trasladados oficialmente a Puerto Rico. Las medidas disponen la exención contributiva sobre bonificaciones y asistencias económicas para matrícula y mudanza, así como el aumento de la exención de arbitrios para permitir la introducción de un segundo vehículo libre de impuestos.

El análisis concluye que el impacto fiscal de la medida dependerá del número de empleados que cualifiquen y reclamen los beneficios, así como del valor de las compensaciones, por lo que no es posible estimar un costo fiscal agregado con precisión. No obstante, mediante un modelo de estimación por empleado federal, la OPAL calcula que la exención contributiva representaría una merma aproximada de \$2,471 por empleado, mientras que la exención de arbitrios del segundo vehículo añadiría cerca de \$5,055, para un impacto fiscal total estimado de \$7,526 por empleado trasladado.

MPA El informe basa sus estimados en varios supuestos, incluyendo un salario anual aproximado de \$71,000, límites aplicables a asistencia educativa, y costos promedio de mudanza hacia Puerto Rico, destacando que el costo adicional principal proviene de las nuevas exenciones propuestas, ya que el ajuste por costo de vida (COLA) ya cuenta con una exención contributiva vigente. Igualmente, se advierte que los beneficios relacionados con matrícula y mudanza tienden a ser no recurrentes. En síntesis, el Informe concluye que la medida podría implicar una reducción en los recaudos del Fondo General y su magnitud dependerá de cuantos empleados federales utilicen de los incentivos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado certifica que el P. del S. 1286 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar el P. del S. 1286, concluye que el Proyecto atiende el problema de la retención y estabilidad del personal federal que labora en Puerto Rico, particularmente en áreas estratégicas como la seguridad pública, la salud y el manejo de emergencias. La medida propone incentivos contributivos dirigidos a reducir las cargas económicas asociadas al traslado y permanencia de estos empleados en Puerto Rico, ajustando su trato contributivo local y evitando que pierdan los beneficios otorgados por las agencias por su tributación a nivel estatal.

En cuanto al efecto fiscal, si bien el análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) advierte un posible impacto en los ingresos del Fondo General, estimado en aproximadamente \$7,526 por empleado que reclame los beneficios, la Comisión entiende que dicho impacto es variable y dependerá del número de beneficiarios. Igualmente, se considera que los beneficios indirectos de una mayor estabilidad en la fuerza laboral federal, incluyendo la continuidad en la prestación de servicios esenciales y la optimización de recursos en áreas críticas superan los posibles efectos fiscales adversos. De igual forma, se destaca que los beneficios propuestos relacionados con matrícula y mudanza son mayormente de carácter no recurrente, lo que limita su impacto sostenido sobre los recaudos públicos.

Por tanto, esta Comisión determina que la medida es cónsona con los mejores intereses de la ciudadanía, al promover un entorno más competitivo y favorable para la permanencia de personal federal en Puerto Rico, contribuyendo así a la calidad de los servicios públicos. En virtud de lo anterior, esta Comisión entiende que los beneficios sociales, comunitarios y económicos de la medida superan su impacto fiscal estimado, por lo que recomienda la aprobación del P. del S. 1286, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo

Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA